

1500378-05.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... valendo registrar se referir a recidiva a delito de tráfico de drogas, sendo o presente delito de receptação de veículo adquirido em "biqueira" pelo réu.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar PEDRO GUILHERME SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas reprimendas do art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500378-05.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500378-05.2022.8.26.0617 2022/000238

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Autor Desconhecido 1 e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

PEDRO GUILHERME SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 16.03.2022, por volta das 19h15min, na Avenida Rui Barbosa, altura do nº 717, Alto do Ponte, nesta cidade e comarca, conduziu, em proveito próprio, o veículo da marca Fiat Uno, placa BVA 4610, avaliado em R\$ 7.500,00, de propriedade Bruno Batista de Oliveira, ciente de que se tratava de produto de crime.

Recebida a denúncia em 01.04.2022 (fl. 90), o réu foi citado pessoalmente (fl. 115), apresentando defesa (fls. 119).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 120/121), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia, anotando a reincidência do acusado (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, pleiteou a absolvição, e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa. Postulou ainda a fixação da pena no mínimo legal; além da compensação da reincidência com a confissão (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, afirmou que é usuário de "maconha" e que, na noite dos fatos, na "biqueira" da Vila Machado, um conhecido seu de nome Peterson lhe ofereceu o Fiat Uno pelo valor de R\$ 1.000,00. Questionou a origem do carro, tendo sido informado que se tratava de um veículo sem problemas criminais, mas que não possuía documentação. Negou a participação no furto do veículo e a ciência da sua origem ilícita (fl. 14).

Em juízo, disse que adquiriu o veículo em "biqueira" de pessoa que conhecia apenas por Peterson Venâncio, não sabendo demais dados qualificativos. Pagou R\$...1.000,00 de entrada, compromissando-se a pagar o restante em quatro parcelas de R\$...500,00. A documentação lhe seria entregue no dia seguinte. Acionou o motor do veículo com a chave de sua casa, pois Peterson lhe disse que perdera as originais, tendo que estourar o miolo da ignição. Possui filhos menores, não tendo essa informação lhe sido inquirida na delegacia de polícia. Soube da origem ilícita do carro apenas quando abordado na polícia (arquivo digital).

A vítima BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA confirmou que seu veículo fora furtado, sendo apreendido pela polícia no mesmo dia (arquivo digital).

O guarda municipal WELLINGTON CARLOS CARVALHO esclareceu que apreendeu o carro na posse do réu, cuja ignição era acionada por uma faca (arquivo digital).

As palavras dos guardas municipais e da vítima do furto, aliadas à apreensão do automóvel na posse do réu, comprovam, à saciedade, que o acusado conduziu, em proveito próprio, carro de evidente origem criminosa.

Realmente, a compra de veículo de desconhecido, em "biqueira", por valor aquém daquele praticado no mercado, desacompanhada de qualquer documento, sem prévia averiguação quanto à sua procedência, e com acionamento do motor com chave falsa, são circunstâncias que revelam, por si só, que o negócio envolveu objeto espúrio.

Em casos análogos assim tem se decidido:

"Receptação - Recebimento de coisa sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Condenação mantida (...)"
(Relator(a): Marcelo Gordo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 25/05/2016)

"A fragilidade das declarações apresentadas pelo réu e as circunstâncias do fato tornam impossível alegar o desconhecimento da origem ilícita do veículo, assim como eventual desclassificação para a forma culposa, pois não é crível que o réu desconhecesse a ilicitude do bem" (Apelação nº 0002242-10.2013.8.26.0152, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Francisco Bruno, julgado em 19/05/2016).

Estando comprovado, à saciedade, que o réu conduziu em proveito próprio o automóvel Fiat Uno, placa BVA 4610, tendo plena ciência de que ele era produto de crime, sua condenação nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, à falta de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, é medida impositiva. Inviável, portanto, a pretendida

desclassificação para a modalidade culposa.

Resta fixar as reprimendas.

Os antecedentes serão valorados na segunda etapa, já que, ante a reincidência (condenação referente ao processo nº 0001779-89.2017.8.26.0617, da 4ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público e para a Defesa em 07.02.2019 - fl. 29), não podem ser levados em conta neste passo, sob pena de bis in idem.

Assim o teor da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação, circunstâncias e consequências dos crimes foram as comuns à espécie.

O comportamento da vítima não contribuiu para prática do crime.

Diante desse quadro, em que as circunstâncias judiciais são favoráveis, o juízo de reprovação (culpabilidade) é o comum a este tipo de delito, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Na segunda etapa, sendo o réu reincidente, majoro suas penas para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, afora 11 (onze) dias-multa, o unitário no piso.

Registro que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

"Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada.

(HC 93815, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Estas reprimendas, à falta de atenuantes (não havendo falar-se em confissão), causas de aumento ou diminuição, ficam definitivamente estabelecidas.

A despeito da reincidência, são ao acusado favoráveis as circunstâncias judiciais, pelo que o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, "b", e parágrafo 3º). Nessa direção o verbete da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. Essa conclusão não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade, a fim de que o réu seja imediatamente inserido no regime a que condenado.

A reincidência do réu em crime doloso obsta a concessão do sursis (art. 77, I, do Código Penal), e a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, não sendo ela, ademais, socialmente recomendável in casu, valendo registrar se referir a recidiva a delito de tráfico de drogas, sendo o presente delito de receptação de veículo adquirido em "biqueira" pelo réu.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar PEDRO GUILHERME SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas reprimendas do art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão (regime inicial semiaberto), afora 11 (onze) dias-multa, o unitário no piso legal.

Custas ex lege.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade. Em caso de recurso, será incontinenti expedida guia de execução provisória, a fim de que o sentenciado seja inserido no regime a que condenado.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 08 de junho de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA